FEDERAZIONE ITALIANA RETI DEI SERVIZI DEL TERZIARIO

CISL FIRST

BANCHE - ASSICURAZIONI - RISCOSSIONI - AUTHORITIES

# Territorio di Brescia

## La previdenza Complementare – corso base

# BENVENUTI

# Origini e contesto

**Prima del 1995**: Esistevano fondi pensione "preesistenti", soprattutto in grandi aziende, banche e assicurazioni. La normativa era frammentaria e si basava su articoli del Codice Civile (es. art. 2117) e sulla libertà di assistenza privata garantita dalla Costituzione

# Le principali tappe normative

| Anno | Normativa | Contenuto principale |
|---|---|---|
| 1991 | D.L. 103/1991, art. 9-bis | Esclusione dalle retribuzioni imponibili dei contributi versati ai fondi pensione; introdotto un contributo di solidarietà del 10%. |
| 1993 | D.Lgs. 124/1993 (Riforma Amato) | **Prima disciplina organica della previdenza complementare. I fondi pensione diventano strumenti integrativi del sistema pubblico**. |
| 1995 | Legge 335/1995 (Riforma Dini) | Passaggio dal sistema retributivo a quello contributivo. Rimozione di ostacoli alla previdenza complementare. |
| 1997-1999 | Leggi finanziarie e DPCM 20/12/1999 | Estensione della previdenza complementare ai dipendenti pubblici, introduzione della possibilità di optare per il TFR. |
| 2000 | D.Lgs. 47/2000 | Riforma del regime fiscale della previdenza complementare. Introduzione delle forme pensionistiche individuali. |
| 2004 | Legge delega 243/2004 | Principi per il conferimento tacito del TFR, equiparazione tra forme pensionistiche e rimozione dei vincoli di trasferimento. |
| 2005 | D.Lgs. 252/2005 (Riforma Maroni) | **Nuova disciplina organica: adesione volontaria, conferimento TFR, deducibilità contributi, vigilanza COVIP.** |

# I fondi presenti nell'albo della COVIP

| Tipo di fondo | N. Fondi |
|---|---|
| Fondi negoziali | 33 |
| Fondi aperti | 41 |
| Piani Individuali Pensionistici | 70 |
| Fondi Preesistenti | 235 |
| - Fondi Preesistenti autonomi | 161 |
| - Fondi Preesistenti interno bancari ed assicurativi | 74 |

# Aderenti alla Previdenza Complementare

*(dati Covip al 31.12.2023)*

| Tipologia fondo pensione | N° Aderenti |
|---|---|
| Fondi pensione negoziali | 4.017.235 |
| Fondi pre-esistenti | 684.121 |
| Fondi pensione aperti | 1.950.378 |
| Pip | 4.089.172 |
| TOTALE | 10.740.906 |

# Le 2 Macro tipologie di Fondi

- **Fondi a contribuzione definita**

  ( la quasi totalità dei fondi negoziali e Preesistenti)

- **Fondi a prestazione definita**

  ( pochissimi fondi preesistenti )

# 1
# La previdenza complementare dal punto di vista dei lavoratori

# La Previdenza Complementare

- L'adesione ai fondi pensione avviene tramite iscrizione volontaria.
- I lavoratori dipendenti, in caso di adesione ad un fondo chiuso, potranno optare soltanto per il fondo pensione predisposto dal CCNL o da accordi collettivi a loro applicati.
- Prima dell'adesione al fondo leggere le **Informazioni chiave per l'aderente** e la **Mia pensione complementare**

# La Previdenza Complementare

- **Lavoratore autonomo**
  - Versa il suo contributo ad un Fondo Aperto o PIP

- **Lavoratore dipendente con la possibilità di iscriversi ad un fondo pensione chiuso**
  - Contributo lavoratore
  - Contributo azienda
  - TFR

- **Lavoratore dipendente senza la possibilità di iscriversi ad un fondo pensione chiuso**
  - Versa il suo contributo e/o il TFR (Fondo Aperto o PIP)

# La Previdenza Complementare

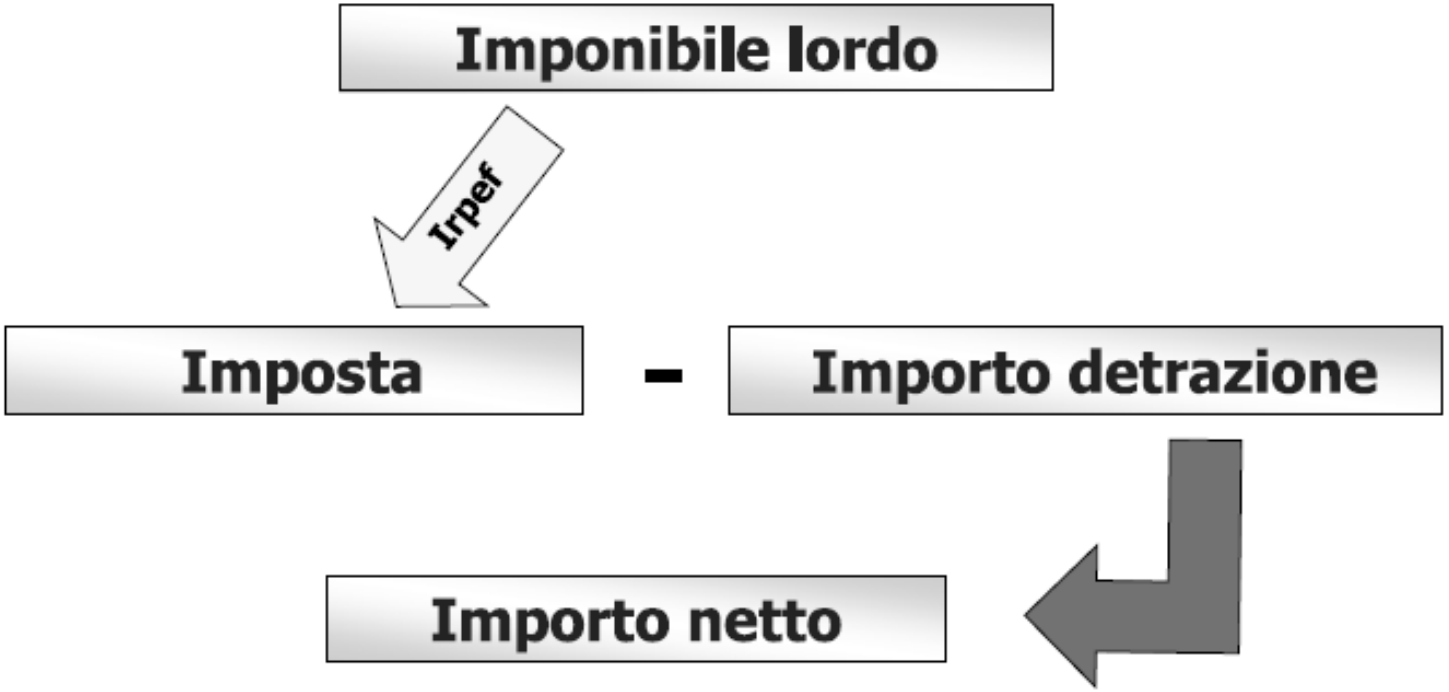
E' deducibile dal reddito complessivo l'importo di **5.164,57 €** (10 milioni di lire)

Il riconoscimento degli oneri deducibili dal reddito complessivo avviene direttamente da parte del datore di lavoro nei singoli periodi di paga.

**Per l'importo deducibile considera il versamento del lavoratore sommato al versamento dell'azienda**

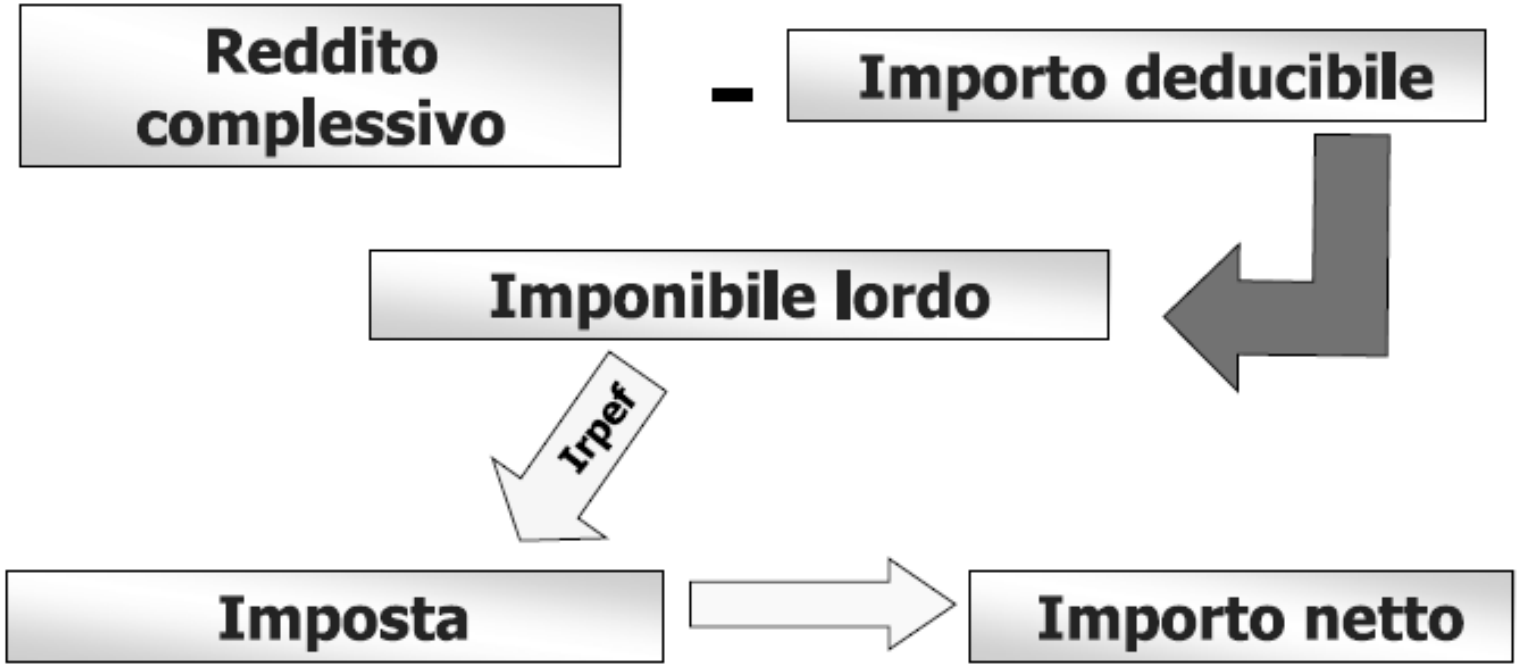
# La Previdenza Complementare

## Principio di detrazione fiscale



# La Previdenza Complementare

## Principio di deduzione fiscale



# La Previdenza Complementare

## Gli scaglioni dell'IRPEF (nel 2024)

| Da € | Fino a € | Aliquote IRPEF* |
|---|---|---|
| € 0 | € 28.000 | **23%** |
| Oltre € 28.000 | € 50.000 | **35%** |
| Oltre € 50.000 | // | **43%** |

*Al netto delle addizionali regionali e comunali all'IRPEF

# La Previdenza Complementare

Nell'ottica di incentivare ulteriormente le adesioni dei **lavoratori più giovani** (e maggiormente bisognosi di previdenza integrativa), il Legislatore ha voluto prevedere dei **vantaggi fiscali supplementari** a beneficio degli aderenti a forme di previdenza complementare che

**siano entrati ufficialmente nel mondo del lavoro a partire dal 1.1.2007 (apertura della posizione INPS o Casse)**

Il vantaggio fiscale supplementare si traduce in una **extra-possibilità di deduzione**, rispetto a quanto normalmente previsto

# La Previdenza Complementare

Il meccanismo è il seguente:

1. La lavoratrice/lavoratore di nuova occupazione **aderisce ad un fondo pensione**

2. La deducibilità non usufruita nei primi 5 anni dall'adesione
   (€ 5.164,57 – quanto versato e dedotto, per ogni anno
   =
   € 25.822,85 – quanto versato e dedotto nei primi 5 anni),

costituisce uno "**zainetto fiscale"** da poter utilizzare nei **20 anni successivi** al fine di ottenere **ulteriore deducibilità** rispetto ai limiti canonici (€ 5.164,57)

Esiste un limite annuo per l'utilizzo del bonus:

non si può superare la soglia di **€ 2.582,29** di **"extra-deducibilità" annua**

**L'importo massimo deducibile sarà, quindi, di € 7.746,86 (€ 5.164,57 + € 2.582,29) all'anno**

# Opportunità

**In caso di necessità finanziarie si potrebbe utilizzare, in alternativa ad un prestito, un anticipo sul fondo pensione:**

| | |
|---|---|
| **Tassazione anticipi al** | **23%** |
| **Deducibilità versamenti** | **33%** |

# La Previdenza Complementare

**PREVIDENZA COMPLEMENTARE**

| Previdenza complementare | Contributi previdenza complementare dedotti dai redditi di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5 | Contributi previdenza complementare non dedotti dai redditi di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5 | Data iscrizione al fondo (giorno / mese / anno) |
|---|---|---|---|
| 411 | 412 | 413 | 415 |

CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE LAVORATORI DI PRIMA OCCUPAZIONE

| Versati nell'anno | Importi eccedenti esclusi dai redditi di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5 | Importo totale | Differenziale | Anni residui |
|---|---|---|---|---|
| 416 | 417 | 418 | 419 | 420 |

CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER FAMILIARI A CARICO

| Versati | Dedotti | Non dedotti | Codice fiscale del familiare a carico |
|---|---|---|---|
| 421 | 422 | 423 | 424 |

IDENTIFICATIVO DEL FONDO

| Codice fiscale | Codice fiscale | Codice fiscale |
|---|---|---|
| 425 | 426 | 427 |

**SEZIONE II - SPESE E ONERI PER I QUALI SPETTA LA DEDUZIONE DAL REDDITO COMPLESSIVO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| E21 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI | | ,00 |
| E22 | ASSEGNO AL CONIUGE | Codice fiscale del coniuge 1 | 2 ,00 |
| E23 | CONTRIBUTI PER ADDETTI AI SERVIZI DOMESTICI E FAMILIARI | | ,00 |
| E24 | EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DI ISTITUZIONI RELIGIOSE | | ,00 |
| E25 | SPESE MEDICHE E DI ASSISTENZA DI PERSONE CON DISABILITA' | | ,00 |
| E26 | ALTRI ONERI DEDUCIBILI | CODICE 1 | 2 ,00 |

*Contributi per previdenza complementare*

| | | Dedotti dal sostituto | Non dedotti dal sostituto |
|---|---|---|---|
| E27 | DEDUCIBILITA ORDINARIA | 1 ,00 | 2 ,00 |
| E28 | LAVORATORI DI PRIMA OCCUPAZIONE | ,00 | ,00 |
| E29 | FONDI IN SQUILIBRIO FINANZIARIO | ,00 | ,00 |
| E30 | FAMILIARI A CARICO | ,00 | ,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| E32 | SPESE PER ACQUISTO O COSTRUZIONE DI ABITAZIONI DATE IN LOCAZIONE | Data stipula locazione 1 | Spesa acquisto/costruzione 2 ,00 | Interessi mutuo 3 ,00 |
| E33 | RESTITUZIONE SOMME AL SOGGETTO EROGATORE | Somme restituite nell'anno 1 ,00 | Residuo precedente dichiarazione 2 ,00 | |
| E36 | EROGAZIONI LIBERALI IN FAVORE DELLE ONLUS, OV E APS | Importo 1 ,00 | Residuo 2020 2 ,00 | Residuo 2019 3 ,00 | Residuo 2018 4 ,00 |

# Il T.F.R.
# Trattamento
# di Fine Rapporto

# La Previdenza Complementare

## Tassazione TFR: Pre e Post 2000

| Periodo di maturazione | Regime fiscale | Metodo di calcolo | Deduzioni/Detrazioni |
|---|---|---|---|
| **Fino al 31/12/2000** | Tassazione separata (vecchio regime) | Aliquota media calcolata sul reddito di riferimento, con deduzione fissa di €309,87 per anno di servizio | Deduzione fissa per ogni anno di anzianità |
| **Dal 01/01/2001** | Tassazione separata (nuovo regime) | Aliquota media IRPEF calcolata sui redditi degli ultimi 5 anni | Detrazioni variabili in base al reddito di riferimento e alla data di cessazione [1] |

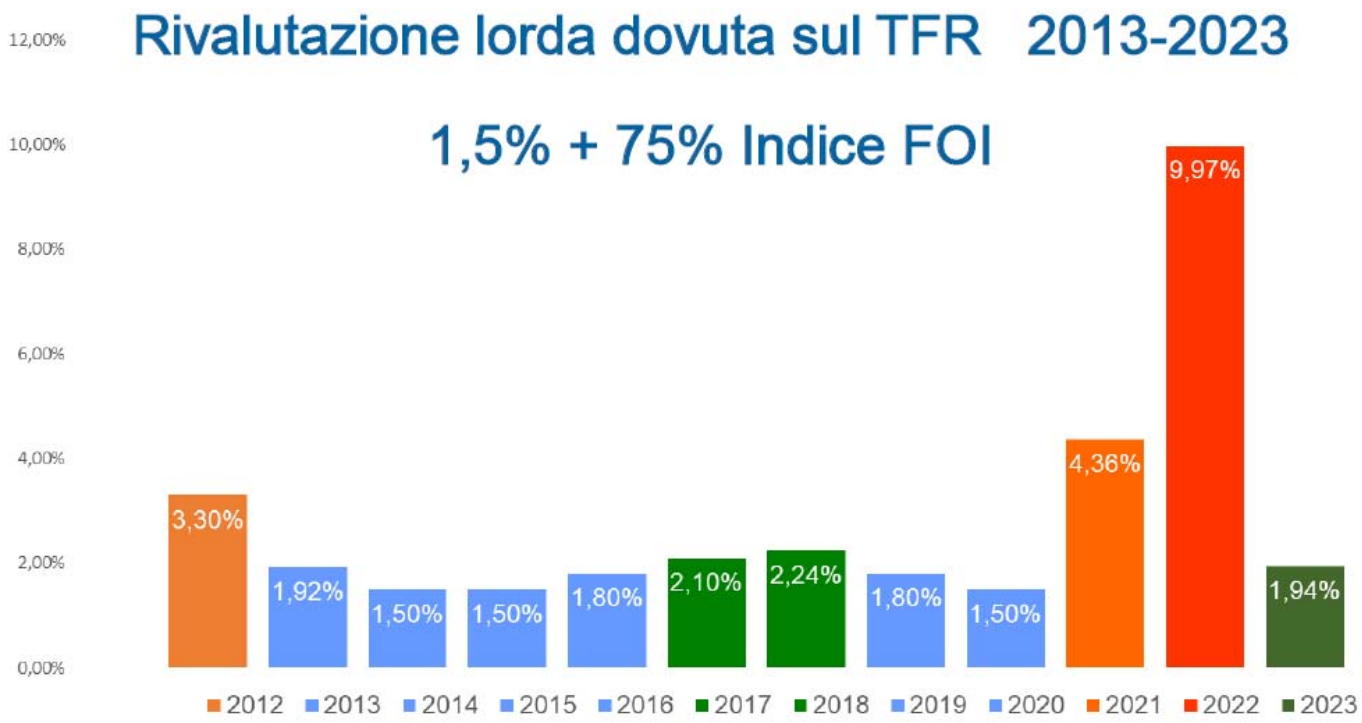
# La Previdenza Complementare

## Tassazione delle quote TFR maturate dal 1.1.2007

| Reddito medio ultimi 5 anni di lavoro | TFR in Azienda Aliquota di tassazione separata |
|---|---|
| € 20.000 | 23,0 % |
| € 25.000 | 23,0 % |
| € 30.000 | 23,8 % |
| € 35.000 | 25,4 % |
| € 40.000 | 26,6 % |
| € 45.000 | 27,5 % |
| € 50.000 | 28,3 % |
| € 55.000 | 29,6 % |
| € 60.000 | 30,7 % |
| € 70.000 | 32,5 % |
| € 80.000 | 33,8 % |
| € 90.000 | 34,8 % |
| € 100.000 | 35,6 % |

| TFR a Previdenza Complementare |
|---|
| Max 15 % |
| . |
| . |
| Min 9% |
| in funzione degli anni di adesione |

# La Previdenza Complementare




## Come si calcola l'importo del T.F.R

**Retribuzione annua lorda / 13,5 = T.F.R.**

# La Previdenza Complementare

## 📊 Linee di Investimento nei Fondi Pensione

| Linea | Composizione | Rischio | Orizzonte | Ideale per |
|---|---|---|---|---|
| ⏳ **Finanziaria Breve Termine** | Titoli Stato, obbligazioni brevi, monetari | 🔵 Molto basso | 0–5 anni | Bassa tolleranza al rischio |
| 🏦 **Assicurativa** | Gestione separata con garanzia capitale | | Lungo termine | Stabilità e protezione nel tempo |
| 💵 **Obbligazionaria** | Obbligazioni governative e corporate | 🟡 Basso/Medio | 5–10 anni | Rendimento stabile, rischio contenuto |
| ⚖️ **Bilanciata** | Azioni 30–50% + obbligazioni | 🟠 Medio | 10–15 anni | Equilibrio tra crescita e sicurezza |
| 📈 **Dinamica / Azionaria** | Azioni >50%, anche mercati emergenti | 🔴 Alto | Oltre 15 anni | Alto rendimento, accetta volatilità |

# La Previdenza Complementare

## I riscatti previsti dal Dlgs 252/2005

(e successive modifiche)

| Tipologia | Quando | Quanto | Tassazione |
|---|---|---|---|
| Riscatto Parziale | Inoccupazione > 12 mesi e < 48 mesi; mobilità; cassa integrazione | 50% | Cedolare secca variabile tra il 15% e il 9% |
| Riscatto Totale | Inoccupazione > 48 mesi; IP > 2/3 | 100% | Cedolare secca variabile tra il 15% e il 9% |
| Riscatto Totale o Parziale | Perdita dei requisiti di partecipazione * | Fino al 100% | Cedolare secca del 23% |

# La Previdenza Complementare

## Le anticipazioni

| Motivazione | Quando | Quanto |
|---|---|---|
| | Da subito | Fino al 75% di quanto maturato |
| | Dopo 8 anni | Fino al 75% di quanto maturato |
| LIBERA | Dopo 8 anni | Fino al 30% di quanto maturato |

# La Previdenza Complementare news

- Con risoluzione **n.29/E dell'11 aprile 2025**, l'Agenzia delle Entrate, richiamando la circolare 70/E/2007, ha confermato che l'adesione contestuale a più forme di previdenza complementare è rilevante anche ai fini della riduzione dell'aliquota di tassazione applicabile alle anticipazioni per spese sanitarie e alle altre prestazioni, **compresa la richiesta di attivazione R.I.T.A.,** superando così l'orientamento della direzione generale del Piemonte che, in relazione a tale prestazione, aveva affermato un principio diverso.
- **In sostanza, per il computo degli 8 anni utili alla richiesta di anticipazione e per i 5 anni necessari alla richiesta di prestazione pensionistica, nonché per la riduzione dell'aliquota fiscale dal 15 al 9% che può riguardare tutte le liquidazioni fiscalmente agevolate, è possibile servirsi dell'anzianità di partecipazione maturata presso altra forma pensionistica complementare rispetto alla quale non si sia operato il riscatto totale, anche prescindendo dal trasferimento e quindi dall'unificazione delle posizioni.**
- Per far valere l'anzianità complessiva al momento della richiesta di prestazione occorre produrre, di volta in volta, un'attestazione rilasciata dall'altra forma complementare, dalla quale risulti la data di adesione e la circostanza che la posizione non sia stata interamente riscattata
- **N.B. L'anzianità di iscrizione sarà acquisita temporaneamente solo ai fini della liquidazione della prestazione richiesta.**
- Si precisa infine che, salvo diverse determinazioni, la qualifica di iscrizione (nuovo/vecchio iscritto) resta invariata.

# La Previdenza Complementare

## Le molteplici opzioni a scadenza

| | |
|---|---|
| 1. "Tutto in rendita" | Scegliendo tra:<br>• Vitalizia<br>• Reversibile<br>• Certa per n. anni e poi vitalizia |
| 2. "Parte in rendita e parte in capitale" | E' possibile richiedere fino al 50% del montante in capitale (il resto in rendita) |
| 3. "Tutto in capitale" | Se è rispettato un criterio di calcolo |
| 4. "R.I.T.A." | Frazionamento del montante in max 5 anni |

# La Previdenza Complementare

## Prestazioni in funzione della data di iscrizione:

1. **Vecchi scritti ( adesione ante 28 aprile 1993)**
   - ❖ Possono sempre optare per l'erogazione dell'intero capitale*
2. **Nuovi iscritti ( adesione post 28 aprile 1993 )**
   - ❖ 50% capitale e 50% rendita**

* I vecchi iscritti saranno soggetti alla tassazione preesistente se il 70% del montante versato post 2006 trasformato in rendita sia superiore al 50 % dell'assegno sociale ( circa 3.500 € nel 2025)

**I nuovi iscritti possono optare per avere il 100% del capitale se il 70% del montante versato post 2006 trasformato in rendita sia inferiore al 50% della pensione sociale ( circa 3.500 € nel 2025).

## Limiti erogazione prestazione pensionistica 100% capitale

| LIMITI | 2025 | |
|---|---|---|
| età | Uomini | Donne |
| 55 | 145.770,70 | 170.093,90 |
| 56 | 141.119,49 | 165.266,51 |
| 57 | 136.494,70 | 160.442,68 |
| 58 | 131.895,09 | 155.620,86 |
| 59 | 127.322,56 | 150.802,58 |
| 60 | 122.775,55 | 145.983,41 |
| 61 | 118.245,08 | 141.171,26 |
| 62 | 113.741,45 | 136.368,19 |
| 63 | 109.266,73 | 131.575,91 |
| 64 | 104.826,72 | 126.793,27 |
| 65 | 100.426,06 | 122.023,80 |
| 66 | 96.067,17 | 117.272,04 |
| 67 | 91.753,42 | 112.536,20 |
| 68 | 87.487,91 | 107.820,61 |
| 69 | 83.278,47 | 103.128,02 |
| 70 | 79.127,46 | 98.457,27 |
| 71 | 75.041,58 | 93.813,23 |
| 72 | 71.028,65 | 89.202,54 |
| 73 | 67.094,84 | 84.629,67 |
| 74 | 63.246,74 | 80.100,59 |
| 75 | 59.493,82 | 75.623,58 |

# La Previdenza Complementare

## 📊 Tassazione Fondi Pensione – Versamenti Post 2007

| Prestazione | Aliquota | Riduzione | Note |
|---|---|---|---|
| **Capitale/Rendita** | 15% → 9% | -0,30%/anno da 16° | Min. 50% in forma di rendita |
| **Spese Sanitarie** | 15% → 9% | Come sopra | Solo spese certificate |
| **Casa/Altri Motivi** | 23% | Nessuna | Dopo 8 anni di iscrizione |
| **Riscatto per pensione** | 15% → 9% | Come sopra | Previsto per la quota rendita |
| **Riscatto per esodo/mobilità** | 23% | Nessuna | Tassazione meno favorevole |

# La Previdenza Complementare

## La tassazione applicata

Per il calcolo della riduzione dello 0,3% annuo dopo il quindicesimo anno di adesione, nel caso in cui la data di iscrizione alla forma di previdenza complementare fosse anteriore all'1.1.2007, **gli anni di iscrizione prima del 2007 sarebbero computati fino a un massimo di quindici**

Esempio: un'adesione avvenuta nel 1988, verrebbe considerata, a questi fini fiscali, come se fosse avvenuta nel 1992

# La Previdenza Complementare

## Perché la R.I.T.A.
## è così interessante

# RITA: che cos'è

- E' la più recente modalità introdotta di **erogazione delle prestazioni finali** di un fondo pensione a contribuzione definita
- Si **aggiunge alle altre modalità di erogazione** delle prestazioni finali
- Si può definire come un **frazionamento** o un "**decumulo" finanziario**
- Necessita di **requisiti specifici** per poter essere attivata

# I requisiti (per le due casistiche)

Anzianità di iscrizione a previdenza complementare di almeno 5 anni.

Poi:

**1**

cessazione dell'attività lavorativa e requisito contributivo nella previdenza obbligatoria di almeno 20 anni,

raggiungimento dell'età per la pensione di vecchiaia (*) entro 5 anni dalla richiesta di RITA

**2**

cessazione dell'attività lavorativa con inoccupazione successiva per un periodo superiore a 24 mesi,

raggiungimento dell'età per la pensione di di vecchiaia (*) entro 10 anni dalla richiesta di RITA

(*) Ad oggi la RITA è erogabile fino al compimento di 66 anni e 7 mesi per chi raggiunge questa età entro il 31 dicembre 2018, sarà invece erogabile fino a 67 anni per chi raggiunge questa età dopo il 1 gennaio 2019.

# A proposito di fiscalità

| «vecchi iscritti» | Montante al 31/12/2000 al netto delle quote esenti e dei rendimenti tassati al 12,5% | Montante dal 1/1/2001 al 31/12/2006 al netto dei contributi non dedotti e redditi già tassati | Montante maturato dal 1/1/2007 al netto dei contributi non dedotti e redditi già tassati | TFR in azienda |
|---|---|---|---|---|
| In caso di mobilità | Aliquota TFR | Aliquota interna al fondo | Aliquota dal 15% al 9% | Aliquota TFR |
| Negli altri casi | Aliquota TFR | Tassazione ordinaria | Aliquota del 23% | Aliquota TFR |

| Rita<br>(Le somme erogate a titolo di RITA sono imputate, ai fini della determinazione del relativo imponibile, prioritariamente agli importi della prestazione medesima maturati più indietro nel tempo) |
|---|
| Ritenuta a titolo d'imposta (senza ulteriore applicazione di addizionali reginali o comunali) con l'aliquota del 15%, con una riduzione dello 0,3% per ogni anno eccedente il 15 anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, fino all'aliquota minima del 9%. |
| In caso di tassazione ordinaria forma reddito imponibile da poter utilizzare per scontare benefici fiscali anche se ripartiti in quote annuali. |

In rosso le parti di fiscalità che è probabile siano più sfavorevoli della Rita

# La Previdenza Complementare

## La tassazione applicata

Esempio: "vecchio iscritto" aderente dal 1988 che volesse riscattare integralmente in capitale *

| Periodo | M | Montante imponibile | Tassazione separata |
|---|---|---|---|
| Fino al 31.12.2000 | M1 | Al netto dei contributi annui versati dal lavoratore entro il 4% della retribuzione annua | Aliquota TFR |
| 2001-2006 | M2 | Contributi al netto di quelli non dedotti e dei rendimenti già assoggettati ad imposta | Aliquota interna |
| Dal 1.1.2007 | M3 | Contributi al netto di quelli non dedotti e dei rendimenti già assoggettati ad imposta | Aliquota interna |

* Si ipotizza che la rendita calcolata sul 70% del montante M3 sia superiore al 50% dell'assegno sociale

**L'aliquota media Interna è calcolata determinando il reddito di riferimento (R.R) ed applicando a tale reddito di riferimento le aliquote Irpef vigenti**

# La Previdenza Complementare

## La tassazione applicata

Esempio "vecchio iscritto" aderente
a previdenza complementare dal 1988

Montante maturato imponibile = € 265.000 *

| Prestazione | Aliquota media | Imposte |
|---|---|---|
| "Tutto in capitale" | 38% | € 100.700 |
| "RITA" | 9,6% | € 25.440 |

**Risparmio fiscale con RITA = € 75.260**

* In questo caso la rendita calcolata sul 70% del montante M3 è superiore al 50% dell'assegno sociale

# La Previdenza Complementare

## Caratteristiche del decumulo

- Si può richiedere **sull'intero montante maturato o su una parte a scelta di esso**, a prescindere dall'entità del montante stesso
- Il frazionamento (deve consistere di almeno due rate) avviene su base almeno trimestrale e **l'ultima rata** coincide con il trimestre in cui l'aderente compie **l'età utile per la pensione di vecchiaia** (67 anni per gli iscritti all'Inps)

# La fiscalità dei fondi pensione